

<제14장 쟁의행위.제4절 쟁의행위 수단·방법의 정당성>

I. 서설

- 쟁의행위 수단·방법의 정당성이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)상 면책을 받기 위한 쟁의행위의 정당성 요건 중 하나로, 쟁의행위를 함에 있어 선택된 구체적인 행위의 형태가 사회 통념상 허용될 수 있는 범위 내에 있어야 함을 의미한다. 이는 민주적 기본 질서를 존중하고 사용자의 재산권 및 시설관리권을 부당하게 침해하지 않아야 한다는 요구를 포함한다.

II. 파업

1. 의의

- 파업이란 노동조합이 주장 관철을 목적으로 근로 제공을 집단적으로 거부하여 사용자에게 업무의 중단을 가져오는 행위를 의미한다. 이는 쟁의행위의 가장 대표적인 형태이다.

2. 종류

(1) 전면 파업

- 해당 사업장 또는 부서의 모든 근로자가 전부 근로를 거부하는 형태이다.

(2) 부분 파업

- 일부 근로자만이 근로를 거부하거나, 특정 시간대에만 근로를 거부하는 형태이다.

(3) 경고 파업

- 단시간 동안 파업을 하고 곧바로 업무에 복귀하여 사용자에게 경고를 주는 형태이다.

3. 파업의 정당성

- 파업은 근로자의 단체행동권의 핵심이므로 그 자체로 정당성이 인정되나, 다음과 같은 경우 수단의 정당성이 부정된다.

(1) 폭력 및 파괴 행위

- 폭행, 협박 등 폭력적인 행위나 생산 시설을 파괴하는 행위를 수반하는 파업은 정당성이 부정된다(노조법 제42조 제1항).

(2) 제3자의 자유 침해

- 파업 행위가 일반 공중이나 제3자의 자유, 권리를 과도하게 침해하는 경우 정당성이 부정될 수 있다.

(3) 필수유지업무의 정지

- 공익사업 중 필수유지업무에 종사하는 근로자가 정당한 절차 없이 업무를 정지 또는 폐지하는 행위는 정당성이 부정된다(노조법 제42조의2).

III. 태업

1. 의의

- 태업이란 근로자가 근로계약에 따라 근로를 제공하기는 하나, 그 노동의 질이나 양을 저하시켜 사용자에게 손해를 입힘으로써 주장을 관철하려는 행위를 의미한다.

2. 태업의 정당성

- 태업은 근로계약상 의무를 불완전하게 이행하는 형태이지만, 집단적인 의사표시로서의 성격을 갖는 한 정당한 쟁의행위로 인정될 수 있다. 다만, 생산성 저하가 정상적인 작업 수행을 완전히 불가능하게 하거나, 시설 파괴에 준하는 중대한 재산상 손해를 초래하는 경우에는 수단의 정당성이 부정된다.

IV. 준법투쟁

1. 의의

- 준법투쟁이란 근로자가 법규나 사내 규정을 엄격하게 준수하여 작업 능력을 저하시키고 업무를 지연시켜 사용자에게 경제적 타격을 입히려는 행위를 의미한다. (예 : 안전 점검을 과도하게 길게 하는 행위, 규정 속도만을 엄격히 지켜 운행하는 행위 등)

2. 판례

- 판례는 준법투쟁이 폭력이나 파괴 행위를 수반하지 않고, 사용자의 시설관리권을 본질적으로 침해하지 않는다면, 그 행위가 정당한 쟁의행위의 일종으로 정당성이 인정될 수 있다고 본다. 그러나 노동조합이 준법투쟁을 명분으로 하여 집단적으로 근로계약상 의무를 현저하게 불이행하거나 사용자의 업무를 고의적으로 마비시키는 경우에는 정당성이 부정될 수 있다.

V. 쟁의행위에 대한 보조적 행위

1. 보이콧

- 보이콧(Boycott)이란 노동조합이 사용자의 생산품에 대해 불매 운동을 벌이거나, 거래처와의 거래를 단절하도록 압력을 행사하는 행위를 의미한다. 이는 생산 저지라는 직접적 행위는 아니나, 쟁의행위를 지원하는 간접적 수단이다. 판례는 평화적인 불매 운동 자체는 정당성을 인정하나, 제3자에게 부당한 압력을 가하거나 허위 사실을 유포하는 경우 정당성을 상실한다고 본다.

2. 피케팅

- 피케팅(Picketing)이란 쟁의행위 중인 사업장의 입구 등에서 구호를 외치거나 선전물을 게시하여 파업의 목적을 알리고, 비조합원의 출입을 저지하며 대체근로를 막으려는 보조적인 홍보 및 저지 행위이다.

(1) 정당성

- 폭력이나 업무 방해 수반하지 않는 평화적 피케팅은 정당성이 인정된다.

(2) 위법성

- 판례는 폭력을 사용하거나, 사용자의 시설관리권을 본질적으로 침해하여 영업 활동을 완전히 마비시키는 직장 봉쇄에 이르는 경우 위법하다고 본다.

3. 직장점거

- 직장점거란 노동조합이 쟁의행위를 목적으로 사용자의 시설물을 점거하여 관리권을 배제하거나 제한하는 행위를 의미한다.

(1) 정당성

- 판례는 노조법 제42조 제1항에 따라 점거는 생산 기타 주요 업무에 관련되는 시설을 부분적으로 점거하는 형태로 이루어져야 하며, 사용자의 지배·관리를 배제하지 않는 병존적 점거에 한하여 정당성이 인정된다고 본다.

(2) 위법성

- 폭력을 수반하거나, 시설의 전부를 점거하여 사용자의 지배·관리를 완전히 배제하는 배타적 점거는 정당성이 부정된다.

VI. 결론

- 쟁의행위 수단·방법의 정당성은 쟁의행위가 폭력, 파괴 등 법질서를 침해하지 않고 사용자의 권리를 부당하게 침해하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다는 것을 핵심으로 한다. 파업과 태업은 원칙적으로 정당성이 인정되나 폭력을 수반하면 위법하게 된다. 직장점거의 경우, 사용자의 지배·관리를 배제하지 않는 병존적 점거만이 정당성이 인정된다.